

ס:

עין משפט
נר מצוה

צא א ב מיי פייצ מהל' מאכלות אסורות הלכה ח סמוג לאוין קמנד טוש"ע ייד סי' קנד סעיף כב:

צב ג מיי שם הלכ ח סמג שם טוש"ע ייד סי' קנד סעיף יג:

צג ד מיי שם הלכה כה סמג שם טוש"ע ייד סי' קנד סעיף צ:

צד ה מיי שם הלכ ט סמג שם טוש"ע ייד סי' קנד סעיף יט:

צה ו מיי שם ועיין בהשגות ובספק משנה סמג שם טוש"ע שם וסי' קנה סעיף ה:

צז ז מיי שם הלכה כה סמג שם טוש"ע ייד סי' קנד סעיף ב:

צח ח מיי שם הלכ ט סמג שם טוש"ע ייד סי' קנד סעיף כ:

צח ט מיי שם סמג שם טוש"ע שם סעי' יא וסי' קנה סעי' ה:

צט י מיי שם ועיין בהשגות סמג שם טוש"ע ייד סי' קנה סעי' ה:

ס:

רבי ישמעאל

מעשה לבינה קעביד. ואף בשתיה נמי שרי פי' רשז"ס ח"ל עובד כוכבים המהדק מגרופות של גיגית מלא יין כדי שימתכזרו סדקין שצאו זה מלמעלה למטה אין זה כמחצק חצית לאורכה דחצית מבוקעת מזוממת ליפול חליה אילך וחליה אילך וכשהוא מחצקה

דאיפקעה לאורכה אידרי ההוא עובד כוכבים חבקה א'שרייה רפרם בר פפא ואי תיבא רב הונא בריה דרב יהושע לזבוני לעובדי כוכבים וה"מ דפקעה לאורכה אבל לפותייה באפילו בשתיה שרי מ"ט מעשה לבינה קעביד ההוא עובד כוכבים דאשתבח דהוה קאי במעצרתא אמר רב אשי גאי איבא טופח להטפיה בעי הדחה ובעי ניגוב ואי לא בהדחה בעלמא סגי ליה: **מתני'** יעובד כוכבים שנמצא עומד בצד הבור של יין אם יש לו מלוה עליו אסור אין לו מלוה עליו מותר גפל לבור ועלה המדרו בקנה התיו את הצרעה בקנה או שהיה מטפיה ע"פ חבית מרותחת בכל אלו היה מעשה ואמרו ימכר אור"ש מתיר ונטל את החבית וזורקה א בחמתו לבור זה היה מעשה והכשירו: **גמ'** אמר שמואל יהוהא שיש לו מלוה על אותו יין אמר רב אשי מתני' נמי דיקא דתנן א'המטרה יינו של עובד כוכבים ונותנו ברשותו והלה כותב לו התקבלתי ממך מעות מותר אבל אם ירצה ישראל להוציאו ואין מניחו עד שיתן לו מעותיו זה היה מעשה בבית שאן ואסרו טעמא דאין מניחו הא מניחו שרי ש"מ מלוה על אותו יין בעינן ש"מ: גפל לבור ועלה: אמר רב פפא אלא שגו אלא שעלה מת אבל עלה חי אסור מ"ט אמר רב פפא דדמי עליה כיום אידם: מדרו בקנה כל אלו היה מעשה ואמרו ימכר ור"ש מתיר: אמר רב אדא בר אהבה א'ניחו לו לר"ש ברכות על ראשו כשהוא מתיר מתיר אפילו בשתיה וכשהוא אוסר אוסר אפילו בהנאה א"ר חייא בריה דאבא בר נחמני אמר רב חסדא אמר רב ואמרי לה אמר רב חסדא אמר זעירי הלכה כר"ש איבא דאמרי אמר רב חסדא אמר לי אבא בר חנן הכי אמר זעירי הלכה כר"ש ואין הלכה כר"ש: נטל חבית וזרקה [בחמתו] לבור זה היה מעשה [והכשירו]: אמר רב אשי אכל שבוב טמא בעובד כוכבים עושה יין נסך כל שבוב טהור בעובד כוכבים אינו עושה יין נסך איתיביה א'רב הונא לרב אשי נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור זה היה מעשה בבית שאן והכשירו בחמתו אין שלא בחמתו לא התם

נסכיה צעלייתו ואסור בהנאה: ומסקנא דמילתא מסיק תלמודא ואין הלכה כר"ש: כל שבוב טמא א. לא איירי רב אשי בהיסט כלל אלא במגע ולא אמא לשאמעין אלא זרק בעובד כוכבים דלא אסר וה"ק כל מגע שבוב טמא כגון בחצורין בין בידו בין בקנה שאם העובד כוכבים זז והיין אכלי או אדם מטמא בזז אף היין נעשה בכך יין נסך כגון אדם הנוגע בזז בין שנגע בו הזז ממש בין בקנה טמא אף היין שנגע בו עובד כוכבים בין בידו בין בקנה נעשה יין נסך. וליכא למימר דרב אשי אהיטטו של זז נמי קאי דאמר רב אשי לעיל (עמוד ה) זיקא בין מליאה בין חסירה שרי ודכוותה בהיסט של זז טמא: שלא בחמתו לא. אלאמא זרק העובד כוכבים עשה יין נסך ואילו זז שזרק חפץ בכלי לא טימא: דקאזיל

ליין ואפילו בכוונה שהוא מותר בשתיה כן הורה ר' יוסף טוב

למכוו מים שלא בכוונת מציגה שיהא מותר בשתיה:

פרק רביעי עבודה זרה

דאיפקע לאורכה. כשהיא יושבת וקופה נסדקה מלמעלה למטה וציקש חליה ליפול אילך וחליה ליפול אילך: **חנקה**. בין זרועותיו ומיצרה עד שהציאו כלי: לזבוני לעובדי כוכבים. דהא לא שכשך. ואפילו שקירב החלצין זו לזו והיו נוגע ביין ע"י תלחי החצית לא היו

כנוגע בקנה דהתם משכשך בקנה אצל הכל ליכא שכשוך מידי: אצל לפותייה. הואיל א) ואין נגדלות זה מזה שהרי חליה העליון יושב על התחתון אלא שיואל מעט מעט והעובד כוכבים הכנידן זו לזו ולא היו נוגע דחק יין החצית: אלא מעשה לבינה. צעלמא קא עביד כלבינה הנמונה ע"פ החצית ומכבידתה: דהוה קאי במעצרתא. דישראל ולא היה זה יין אלא משקה טופח עליהן: ניגוב. אפר ומים ואפר כדמפרש לקמן בהשוכר (דף עה:). **מתני' אס יש לו עליו מלוה**. על ישראל אסור לפי שלא ירא ליגע דסבר אי אמר לי מידי אמיינא ליה תניהו לי בחובי: נפל העובד כוכבים צבור מלא יין אע"פ דנגיעה ממס א) הואיל ואלא בכוונה הוא: **מדדו בקנה**. אע"ג נגיעה הואיל ולדבר אחר נתכוין והא נגיעה לאו ממס היא אלא ע"י הקנה: או שהיה מעפית כו': **המרוסחת**. שהיתה מחמתו ומעלה רמיחות וטיפח בידו ממס על הרמיחות אין דרך ניסוך בכך ומותר בהנאה: **זו היה מעשה וכהשירו**. אף בשתיה: **גמ'** על אותו יין. שעשה לו ישראל את היין הזה אפותיקי לגבות הימנו דהשתא סמכה דעתיה ונגע ולא מירתת אצל לא היתה לו מלוה על אותו יין אע"פ שיש לו מלוה על צעליו מותר בשתיה דמירתת ולא נגע: **המטהר יינו של עובד כוכבים**. ישראל שדרך עניים של עובד כוכבים בהיתר כדי למכרו לישראל ואין נותן מעות לעובד כוכבים עד שימכרנו לאחר זמן ונותן ברשותו של עובד כוכבים: **וכהל כוסח לו הסקנלתי**. כל כוסח לו העובד כוכבים התקבלתי ממך מעות כלומר הריני כאילו קבלתי מעות שאיני מעבד בידך להוציא יין מרשותי בכל עת שמרעה: **מותר**. א) אס יש מפתח או חותם ביד ישראל: **זו היה מעשה בצים שאן ואסרו**. דכיון דיש לו מלוה על אותו יין מצי דבעי עביד אצל מלוה שאינה על אותו יין כמי שאין לו עליו א) דמי דקתני רישא הלה כותב לו התקבלתי ממך מעות מותר והא הכא דיש לו מלוה דמי היין עליו וקתני דכיון דלאו על אותו יין הוא מותר: **דדמי עליה כיום אידם**. ואזיל ומודה על שניצל ומסתמא

נסכיה צעלייתו ואסור בהנאה: ומסקנא דמילתא מסיק תלמודא ואין הלכה כר"ש: כל שבוב טמא א. לא איירי רב אשי בהיסט כלל אלא במגע ולא אמא לשאמעין אלא זרק בעובד כוכבים דלא אסר וה"ק כל מגע שבוב טמא כגון בחצורין בין בידו בין בקנה שאם העובד כוכבים זז והיין אכלי או אדם מטמא בזז אף היין נעשה בכך יין נסך כגון אדם הנוגע בזז בין שנגע בו הזז ממש בין בקנה טמא אף היין שנגע בו עובד כוכבים בין בידו בין בקנה נעשה יין נסך. וליכא למימר דרב אשי אהיטטו של זז נמי קאי דאמר רב אשי לעיל (עמוד ה) זיקא בין מליאה בין חסירה שרי ודכוותה בהיסט של זז טמא: שלא בחמתו לא. אלאמא זרק העובד כוכבים עשה יין נסך ואילו זז שזרק חפץ בכלי לא טימא: דקאזיל

ליין ואפילו בכוונה שהוא מותר בשתיה כן הורה ר' יוסף טוב

למכוו מים שלא בכוונת מציגה שיהא מותר בשתיה:

התם

מסורת הש"ס

א) [לעיל, טז, א, ב] עיי' חיי"ט, א) ז"ל בבית שאן והכשירו כ"א ברא"ש, ד) לקמן סא, א) וברכות לג, וס"ג, ו) גני' רא"ש בפי' ה' רבינא, ו) וכלי, יעב"ץ, ח) רש"א, ט) [גדה מה, א]

גליון הש"ס

תוס' ד"ה כל וכו' כל עיקרי. כעין זה בתוס' ב"ק דף ח ע"ב ד"ה כל:

הגהות הב"ח

א) במשנה וחקקה (במחמו) חז"מ י"ב סי'א ל"ב ל"ה: ב) רש"י ד"ה אצל לפותייה הואיל ואינן נגדלות זו מזו וכו' הכנידן זו לזו ודוחק יין החבית לא היו נוגע אלא מעשה לבנה כז"ל והד"א: א) ד"ה נפל וכו' ממס הוא הואיל: ב) ד"ה מותר אס יש מפתח או חותם. י"ב אע"ג דרש"י גופיה סי' מתמתין דהמטהר יינו כו' נדבחת לו התקבלתי ואפילו אין מפתח וחותם ביד ישראל שרי ולפי זה הוא סופא פירושא דרישא ובדעתו תוס' במחלת הדיבור המתחיל המטהר יינו מ"מ ס"ל לרש"י דסופא מיירי בתמי מילי ולדגדג היכא דמנות בציט הפתוח לרה"י דקתני רישא ואפ"י אין מפתח וחותם ובזאן פתוח לרה"י לא שרי אלא במפתח וחותם: א) ד"ה זה היה וכו' עליו חוב דמי: ו) ד"ה כל שבוב טמא בעובד כוכבים עושה יין נסך לא איירי רב אשי וכו' אלא וזיקא בעובד כוכבים וכו' בידו בין בקנה כגון שאם נגע חוב בכלי או באדם מטמא בזז אי נכמי כגון אדם הנוגע בזז בין שנגע בווב ממס וכו' נמי קאי דהאמר רב אשי כז"ל ומינות אף היין נעשה בכך יין נסך ומחק: ו) תוס' ד"ה מעשה וכו' עיי' ד"א דשרי לפיפוש ר"מ. י"ב ע"ל דף ט בסקף ד"ה א"ג ברוב: ח) בסח"ד שכתבתי למעלה. י"ב דף זה ד"ה זיקא: ט) ד"ה בעובד וכו' ניגוב אף גנמיות וכו' שכפרק אחיון. י"ב ע"ש בפרש"י דף עה בד"ה מיתין גמזים: ו) ד"ה אי איבא וכו' אמרין לקמן אי ליבא טופח ע"מ להטפוח: ב) ד"ה דיקא וכו' אע"פ שיש לו מלוה דמי היין עליו מותר כז"ל ומינות חוב נמחק: